

**ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE CAROLINA**

ELI S.E.

PARTE DEMANDANTE

v.

CORPORACIÓN DEL FONDO DEL
SEGURO DEL ESTADO DE PUERTO
RICO, OFICINA DE GERENCIA DE
PERMISOS, JUNTA DE PLANIFICACIÓN
Y OTROS

PARTE DEMANDADA

CIVIL NÚM.: CA2025CV00483

SOBRE: INJUNCTION
ENTREDICHO PROVISIONAL,
INJUNCTION PRELIMINAR Y
PERMANENTE), LEY PARA LA
REFORMA DEL PROCESO DE
PERMISOS (LEY NÚM. 161-2009)

MOCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la Parte Demandada, Corporación del Fondo del Seguro del Estado (en adelante, la “CFSE”), por conducto de la representación legal que suscribe y, muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:**

I. INTRODUCCIÓN

El 16 de abril de 2025, la Parte Demandante, ELI, SE (en adelante, “**Demandante**”), presentó una MOCIÓN URGENTE EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN Y SOLICITANDO QUE LA VISTA ARGUMENTATIVA SEA PRESENCIAL (en adelante, “**Moción en Cumplimiento**”). Véase, SUMAC Núm. 56. En la Moción en Cumplimiento, en apretadísima síntesis, el Demandante alega que (1) la oferta de la CFSE de otorgar un relevo de responsabilidad a este es fútil ante una reclamación de terceros, (2) alega que la carta que proveyó la CFSE a su perito para la presentación de las preconsultas es incorrecta y (2) nuevamente solicita que se paralicen las operaciones de la CFSE,

ELI S.E. v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado, y Otros; Caso Núm. CA2025CV00483

Moción en Cumplimiento de Orden

Página 2

hasta tanto la Oficina de Gerencia de Permiso (en adelante, “**OGPe**”) conteste las preconsultas presentadas por la CFSE, para las obras aquí en controversia. Además, repite una lista de accidentes que han ocurrido a través de la historia que nada tienen que ver con las controversias planteadas en la Demanda.

Por estar en desacuerdo con lo expresado por el Demandante en la Moción en Cumplimiento a continuación le demostraremos al Honorable Tribunal que no le asiste la razón. Veamos.

II. DERECHO APLICABLE

A. Contrato de Arrendamiento

El 23 de diciembre de 1998, la CFSE suscribió un contrato de arrendamiento con el Demandante para el desarrollo, construcción y arrendamiento de las nuevas instalaciones para la Oficina Regional de Carolina de la CFSE (en adelante, “**Contrato de Arrendamiento**”). Véase, **SUMAC** Núm. 14, Anejo 1. Las partes pactaron una tasa anual de veinticuatro dólares con setenta y cinco centavos (\$24.75) por pie cuadrado del área de construcción, equivalente a tres millones setecientos veinticuatro mil ochocientos setenta y cinco dólares (\$3,724,875), pagaderos en cuotas mensuales iguales de trescientos diez mil cuatrocientos seis dólares con veinticinco centavos (\$310,406.25), por un periodo de treinta (30) años. Véase, **SUMAC** Núm. 14, Anejo 1, pág. 20. Transcurridos los treinta (30) años, la CFSE tendrá el derecho de adquirir la propiedad, sujeto al pago completo de todos los pagos de arrendamiento y un pago final de un dólar (\$1.00) al Demandante, ELI, SE. *Id.*

El Artículo IV del Contrato de Arrendamiento, en lo aquí pertinente, establece:

---PARAGRAPH FOUR POINT ONE (4.1) Maintenance and Repair of Project Property

---(a) The Lessor and Lessee hereby agree that, except as otherwise specifically provided in subparagraph (b) hereof, Lessee shall be responsible, for its own

ELI S.E. v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado, y Otros; Caso Núm. CA2025CV00483

Moción en Cumplimiento de Orden

Página 3

account and expense, for the conservation, maintenance and repair (including improvements and replacements) of the buildings, facilities, fixtures and equipment in the Project Property during the Term of this Lease. Lessee shall maintain the Project Property as a whole in good order, repair and condition during the Term of the Lease, normal wear and tear excepted.

---(b) As an exception to the generality of the provisions in subparagraph (a) hereof, which exception shall be narrowly construed, Lessor and Lessee (b) As an exception to the generality of the provisions in subparagraph (a) hereof, which exception shall be narrowly construed, Lessor and Lessee agree that it shall be the responsibility of the Lessor to maintain and repair (i) elevators, (ii) the air conditioning system, (iii) the emergency power plant, (iv) the cistern, (v) the water pumping system, and (vi) the fire sprinkler system of the Project Property, which services the Lessor shall provide by itself or through third parties to be retained for such purposes; provided, however, that any repair work for damage caused by any act or negligence of the Lessee, its employees, agents, licensees, contractors or invitees shall be performed by the Lessee, at its own cost and expense.

---(c) **In the event that the equipment listed in subparagraph (b) shall need to be replaced during the first fifteen (15) years of the Term of the Lease as a result of damage or malfunctioning beyond repair, for any cause other than Lessee's acts or negligence, or that of Lessee's employees, agents, licensees, contractors or invitees, Lessor shall carry out such replacement, or cause for such replacement to be performed, at its own cost and expense. If the need for such replacement shall arise as a result of Lessee's acts or negligence (or that of Lessee's employees, agents, licensees, contractors or invitees), or at any time after the fifteenth anniversary of the Term of the Lease, regardless of the cause, the Lessee shall bear the responsibility and the full cost and expense thereof.**

[...]

---PARAGRAPH FOUR POINT SEVEN (4.7) Permits

The Lessee shall, at its sole cost and expense, procure all necessary permits, licenses or other applicable authorizations required for the lawful and proper use, occupation, operation and management of the Project Property, except that the Use Permit shall be obtained by Lessor at its sole cost and expense.

---PARAGRAPH FOUR POINT THIRTEEN (4.13) Repairs

During the Term, except as indicated herein, it shall be ***the Lessee's responsibility to take good care of the Project Property and all that is accessory to it and to promptly make all repairs, interior and exterior, which are necessary to keep the Project Property in good order, repair and condition,*** with the exception of any maintenance or repair work to the equipment referred to in Paragraph 4.1(b) (or the replacement of such equipment, if necessary, under the circumstances in which Lessor is responsible for its replacement pursuant to Paragraph 4.1(e) hereof), which shall be performed by Lessor at its own cost and expense.

---Except as otherwise specifically provided in Paragraph 4.1(b) hereof, it shall be the Lessee's responsibility to replace any equipment and/or system that is a part of or accessory to the Project Property. The Lessee covenants to keep the

ELI S.E. v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado, y Otros; Caso Núm. CA2025CV00483

Moción en Cumplimiento de Orden

Página 4

Project Property in good condition and adequate physical appearance, including, without limitation, the cleaning of all the improvements and adjacent areas. The Lessee shall also be responsible for making any improvement which may be needed for the proper maintenance of the Project Property or for its intended use, and for making any other improvement which may be required by any other governmental entity, either municipal, Commonwealth or federal, or other public authority having jurisdiction over the Project Property.

[...]

---PARAGRAPH FOUR POINT SIXTEEN (4.16) Structural Alterations Except as permitted by Paragraph 4.4, Lessee shall neither make any structural alterations in, or structural additions to, the Project Property, nor make any contract therefor, without first having procured and obtained Lessor's written consent, which consent shall not be unreasonably denied, withheld or delayed, and without delivering to the Lessor the plans, specifications and necessary permits therefor, all in form and substance satisfactory to Lessor. The Lessee shall, to the extent permitted by law, indemnify the Lessor against liens, costs, damages and expenses as may be reasonably required by Lessor.

[...]

Véase, SUMAC Núm. 14, Anejo 1, págs. 22-32 (énfasis suplido).

B. Relevo de responsabilidad

Es una práctica común en el mundo de los negocios que una parte asuma la responsabilidad de otro por contrato, en lo que se conoce como un “acuerdo de liberación de responsabilidad” (*hold harmless agreement* o *indemnity clause*). Natal Cruz v. Santiago Negrón, 188 DPR 564, 584-585 (2013); Meléndez Piñero v. Levitt & Sons of P.R., 129 DPR 521, 553 (1991). “Mediante este tipo de acuerdo ***una parte se compromete o asume la obligación de reembolsar o defender a otra de reclamaciones que le sean traídas por un tercero*** y de las que no sería responsable de no existir el contrato”. *Id.* a la pág. 585 (énfasis suplido).

El Artículo 4 del Código Civil de 1930, vigente al momento del perfeccionamiento del Contrato de Arrendamiento, establece que “[l]os derechos concedidos por las leyes son renunciables, a no ser esta renuncia contra la ley, el interés o el orden público, o en perjuicio de

ELI S.E. v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado, y Otros; Caso Núm. CA2025CV00483

Moción en Cumplimiento de Orden

Página 5

tercero”. 31 LPRA § 4. El Tribunal Supremo de Puerto Rico, sobre las cláusulas contractuales donde las partes pactan un relevo de responsabilidad y la obligación de indemnizar a una de las partes al contrato, ha expresado que:

En términos generales, este tipo de cláusula permite a una parte ser resarcida y protegerse de cierto riesgo colocándolo sobre la otra; así garantiza que será compensada por cualquier pérdida o negligencia. Devlin M. Cathleen, *Indemnity and Exculpation: Circle of Confusion in the Courts*, 33 Emory Law Journal 135, 141 (1984). Al fijarse esa responsabilidad contractual las partes anticipan el ámbito de sus obligaciones y planifican de acuerdo a ello. Pisano M. Charles, *Judicial Interpretation of Indemnity Clauses*, 48 La. L. Rev. 169 (1987).

Obliga el reembolso por cualquier pérdida, daño o responsabilidad en que la otra persona incurra, mientras actúe a su requerimiento o beneficio. Ese resultado se impone aun cuando podría no ser primariamente responsable -en el sentido de culpabilidad-; lo es contractualmente. Meyers III, Robert L. y Perelmann, Debra A., *Risk Allocation Through Indemnity Obligations in Construction Contracts*, 40 S.C. L. Rev. 989, 990-991 (1989).

La cláusula puede asumir una o integrar varias formas de un acuerdo para proteger contra pérdida, sea causada por la propia negligencia; la del otro; un tercero; o, para proteger de la responsabilidad frente al otro o terceros. Devlin, *op. cit.*, pág. 141; Pesano, *op. cit.*, pág. 172.

Como regla general, salvo legislación que las prohíba, las partes están en libertad de negociarla, incluso los varios grados de responsabilidad, a saber, única negligencia; concurrente entre las partes; y la absoluta. Si la intención clara, los tribunales la aplicarán a menos que sean contrarias al interés público. Meyers y Perelmann, *op. cit.*, pág. 992.

Torres Solís v. AEE, 136 DPR 302, 313-314 (1994).

Nuestro Alto Foro ha manifestado que la renuncia de derechos autorizada por el Artículo 4 de Código Civil, *supra*, debe ser clara, terminante e inequívoca, especialmente cuando se trata de convenios en los cuales se exonere de responsabilidad a una persona por sus futuros actos negligentes. Chico Ramos v. Ed. Ponce, Inc., 101 DPR 759, 778 (1973); Cabrera v. Doval, 76 DPR 777, 781 (1954). “Para que una parte quede exonerada de las consecuencias de su propia negligencia, el lenguaje usado en el documento de descargo debe indicarlo así, en forma clara y

ELI S.E. v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado, y Otros; Caso Núm. CA2025CV00483

Moción en Cumplimiento de Orden

Página 6

explícita... bien haciéndose referencia expresa a la negligencia o bien indicando tal intención en términos inequívocos”. Cabrera v. Doval, *supra*, a la pág. 781.

Como norma de adjudicación se ha expuesto que un factor importante en la determinación de la validez de una cláusula de exoneración de responsabilidad dependerá de la fuerza en la negociación que tenga cada uno de los contratantes. Cuando los contratantes no se encuentran en igualdad de condiciones y fuerza para negociar, y de lo que se trata es que una parte queda obligada a aceptar el relevo de responsabilidad por negligencia de la otra parte, el relevo debe considerarse nulo. Torres Solís v. AEE, *supra*; Cabrera v. Dobal, *supra*.

III. ARGUMENTACIÓN

El Demandante indica al inicio de su Moción en Cumplimiento que “vamos a seguir el caso de autos hasta que las obras ilegalmente construidas fueran legalizadas conforme a la ley”. Véase, SUMAC Núm. 59, ¶2. En ese sentido, lo primero que debemos recalcar es que las obras en controversia **no** requieren permisos de construcción, conforme a la Ley 161-2009 o el Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios, vigente desde el 16 de junio de 2023 hasta el presente (en adelante “**Reglamento Conjunto**”). Asimismo, reiteramos que ninguna de las obras en controversia tuvo un impacto estructural que pusiera en riesgo la integridad del edificio. Por lo que, una vez la Oficina de Gerencia de Permisos o el Municipio de Carolina, ***ambos codemandados en el pleito de marras y no emplazados***, emitan los resultados de las preconsultas presentadas por la CFSE, este caso se tornará en académico.

Según alega el Demandante, un relevo de responsabilidad entre este y la CFSE, en el que la CFSE asuma la responsabilidad absoluta por cualquier daño que puedan causar las obras en controversia es fútil ante la reclamación de terceros. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dicho

ELI S.E. v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado, y Otros; Caso Núm. CA2025CV00483

Moción en Cumplimiento de Orden

Página 7

que los acuerdos de esta naturaleza deben evaluarse de manera restrictiva, sin embargo, no existe ninguna determinación que indique que los mismos son fútiles. Nuestro Alto Foro ha validado acuerdos de relevo de responsabilidad, siempre que estén redactados de forma clara, terminante e inequívoca, especialmente cuando se trata de convenios en los cuales se exonere de responsabilidad a una persona por sus futuros actos negligentes. Chico Ramos v. Ed. Ponce, Inc., 101 DPR 759, 778 (1973). De entender que en ninguna circunstancia dichos acuerdos serían validados, ya se habría expresado al respecto. Por el contrario, en Torres Solís v. AEE, *supra*, la Alta Curia expresó que “[c]omo regla general, salvo legislación que las prohíba, las partes están en libertad de negociarla, incluso los varios grados de responsabilidad, a saber, única negligencia; concurrente entre las partes; y la absoluta. ***Si la intención es clara, los tribunales la aplicarán a menos que sean contrarias al interés público***”. Torres Solís v. AEE, *supra*, a la pág. 314.

Uno de los factores determinantes para la validez de un acuerdo de relevo de responsabilidad es la fuerza en la negociación que tenga cada uno de los contratantes. El acuerdo que propone la CFSE, se hace contemplando que ambas partes están en igualdad de condiciones y fuerza para negociar. No se trata aquí de un contrato de adhesión donde una parte queda obligada a aceptar el relevo de responsabilidad por negligencia de la otra parte. De la misma forma en que se negoció el Contrato de Arrendamiento, las partes pueden acordar de manera, clara, específica, terminante e inequívoca un acuerdo de relevo de responsabilidad en el que la CFSE asuma la responsabilidad absoluta por cualquier daño que pueda sufrir el Demandante o cualquier tercero por hechos que se desprendan de las obras realizadas por la CFSE, siempre que del resultado de las preconsultas se determine que las mismas requerían permisos, lo que negamos.

Por otra parte, el Demandante alega que los parámetros de construcción son *in rem*. Sobre este particular el Tribunal Supremo recientemente en Díaz Vázquez v. Colón Peña, 2024 TSPR

ELI S.E. v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado, y Otros; Caso Núm. CA2025CV00483

Moción en Cumplimiento de Orden

Página 8

113 (2024), dijo que la parte contra la que se presenta un recurso de *injunction* estatutario bajo el Art. 14.1 de la Ley 161-2009, como el de autos, no tiene que ser el dueño del inmueble en que se originan las acciones que motivan la reclamación judicial. Nuestro Alto Foro resolvió que:

Resolvemos que, contrario a lo resuelto por los foros recurridos, de una lectura sosegada de los escritos de los Peticionarios se desprenden alegaciones suficientes y bien hechas sobre la construcción de una verja, el depósito de relleno y la operación de un negocio comercial sin aparente permiso para ello **atribuibles al codemandado señor Colón Peña, que, de probarse en la vista evidenciaría para ello, pudieran dar lugar a la concesión de un remedio interdictal en virtud del Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009. Lo aquí material**, y dada las alegaciones y particularidades de este caso, **no es quién es el titular del inmueble, sino quien presuntamente está en dominio, posesión y uso de este y a su vez está llevando a cabo el comportamiento que se busca proscribir mediante la intervención judicial.**

Id. (énfasis en el original).

Conforme a lo resuelto por el Tribunal Supremo, ante una reclamación por alegado incumplimiento con la Ley 161-2009 y la reglamentación que de esta se deriva, lo material para adjudicar responsabilidad no es quien es el titular del inmueble sino quien presuntamente está en dominio, posesión y uso de este y a su vez está llevando a cabo el comportamiento que se busca proscribir. Según lo alegado por el Demandante, la CFSE es quien ha realizado las obras en incumplimiento con los estatutos aplicables y es a esta a quien le correspondería responder por cualquier daño que estas causen. Sin embargo, nos reafirmamos en que las obras en controversia no se requieren permisos. Por lo que la alegación del Demandante sobre este asunto es inmeritoria.

El Demandante, además, alega que la CFSE presentó cinco (5) consultas sin notificarle de manera simultánea, en desacato a lo ordenado por este Honorable Tribunal. Conforme a la Minuta de la Vista de Estado de los Procedimientos celebrada el 21 de marzo de 2025, este Honorable Tribunal ordenó “que una vez se consulte con [sic] ORPE se notifique al licenciado Martínez Avilés”. Véase, **SUMAC** Núm. 43, pág. 2. Nuevamente, es el Demandante quien pretende inducir a error a este Honorable Tribunal, pues la orden es clara, la CFSE tenía que notificar al

ELI S.E. v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado, y Otros; Caso Núm. CA2025CV00483

Moción en Cumplimiento de Orden

Página 9

Demandante, a través de su representación legal, *luego* de haber presentado las preconsultas correspondientes ante la OGPe y así se hizo. Por tanto, carece de fundamento toda alegación del Demandante en la que señala o insinúa que la CFSE actuó de manera sospechosa o con intención de encubrir un tracto de errores u omisiones en el proceso de realizar las obras en controversia.

No podemos decir lo mismo del Demandante, quien ya ha expresado que presentó una causa de acción bajo la Ley 161-2009, cuando su verdadera intención es alegar un incumplimiento de contrato por parte de la CFSE, a pocos años de vencer el término del Contrato de Arrendamiento. Sobre este particular es menester señalar que la mayor parte de las obras en controversia se realizaron hace ya varios años, mientras el Demandante tenía un representante y administrador en las instalaciones de la CFSE en la Región de Carolina, el Sr. Alexis Castro Ruiz (en adelante, “**Sr. Castro**”). Según testificó el Sr. Castro en su deposición, su única función es administrar el edificio y las cosas que puedan estar sucediendo allí. Véase, **Anejo 1**, págs.7-8. A pesar de sus funciones, aceptó que no ha leído el Contrato de Arrendamiento completo. Véase, **Anejo 1**, pág. 14. Asimismo, el Sr. Castro testificó que el Demandante únicamente se dedica a arrendar el edificio de Carolina a la CFSE. *Id.* No nos debe sorprender porque ahora, a pocos años de culminar el Contrato de Arrendamiento, el Demandante este buscando la forma de quedarse con el edificio. Esto a pesar de que ha recibido **sobre \$90 millones de dólares** durante los casi treinta (30) años de arrendamiento.

De otra parte, el Demandante alega en la Moción en Cumplimiento que la CFSE intentó inducir a error a la OGPe al presentar una carta de autorización incorrecta a sus espaldas y excluyéndole del trámite. No les asiste la razón. El Contrato de Arrendamiento en su Artículo IV, Párrafo 4.7 establece que la CFSE deberá, ***por su propia cuenta y gasto***, obtener todos los permisos, licencias u otras autorizaciones aplicables necesarias para el uso, ocupación y operación

ELI S.E. v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado, y Otros; Caso Núm. CA2025CV00483

Moción en Cumplimiento de Orden

Página 10

del edificio. Véase, **SUMAC** Núm. 14, Anejo 1, pág. 25. Es decir, desde el momento en que se firmó el Contrato de Arrendamiento en el año 1998, el Demandante autorizó a la CFSE a obtener todos los permisos, licencias y autorizaciones correspondientes, por su propia cuenta y gasto, para el uso del edificio. A su vez, conforme al mismo Párrafo 4.7, el Demandante solo era responsable de obtener el Permiso de Uso, el resto es obligación y responsabilidad de la CFSE. La única autorización del Demandante que se requiere está contenida en el Párrafo 4.16 del Artículo IV, y se limita a aquellas instancias en que se pretendan hacer cambios estructurales o expansiones al edificio. Véase, **SUMAC** Núm. 14, Anejo 1, pág. 32. Como hemos dicho en innumerables ocasiones, ninguna de las obras en controversia requirió o implicó cambios estructurales, y mucho menos se trataron de expansiones.

A pesar de que la carta de autorización que se proveyó para presentar las preconsultas autoriza al ingeniero Carlos Vázquez, perito de la CFSE (en adelante, “**Ing. Vázquez**”), a presentar “permisos de construcción”, la única gestión realizada por la CFSE fue la presentación de las preconsultas, según se ha evidenciado. No obstante, conforme ya hemos indicado el Párrafo 4.7 del Contrato de Arrendamiento, obliga a la CFSE a obtener todos aquellos permisos necesarios para el funcionamiento del edificio, únicamente requiriendo consentimiento escrito del Demandante cuando las obras a realizarse tengan un impacto estructural, cosa que no ha ocurrido.

Las obras realizadas por la CFSE se hicieron en pleno cumplimiento con la obligación contractual que tiene con el Demandante. El Contrato de Arrendamiento, en el Párrafo 4.1, establece que la CFSE será responsable, por su cuenta y gasto, de la conservación, mantenimiento y reparación (incluyendo mejoras y reemplazos) de los edificios, instalaciones, accesorios y equipos en la propiedad durante el plazo del contrato. Véase, **SUMAC** Núm. 14, Anejo 1, pág. 22. Esta responsabilidad se reitera en el Párrafo 4.13, que dispone que le corresponde a la CFSE cuidar

ELI S.E. v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado, y Otros; Caso Núm. CA2025CV00483

Moción en Cumplimiento de Orden

Página 11

el edificio y todo lo que sea accesorio a él, y de realizar de manera oportuna todas las reparaciones, tanto interiores como exteriores, que sean necesarias para mantener la propiedad en buen estado, conservación y funcionamiento. Véase, **SUMAC** Núm. 14, Anejo 1, pág. 30. Igualmente, señala el Contrato de Arrendamiento que transcurridos los primeros quince (15) años del contrato, la CFSE será responsable del reemplazo completo de los equipos relacionados a los elevadores, sistema de aire acondicionado, planta eléctrica, cisterna, sistema de bombeo de agua y sistema de “sprinkler” para incendios, sin importar la causa del daño. Véase, **SUMAC** Núm. 14, Anejo 1, pág. 22. En otras palabras, ya la CFSE es responsable de todo lo que le ocurra al equipo que da lugar a esta reclamación. Si parece que lo que intenta ELI en este caso no tiene sentido, es porque no lo tiene.

Contrario a lo alegado por el Demandante, la CFSE, no solo estaba autorizada a realizar las obras en controversia, sino que estaba obligada a realizarlas según las cláusulas del Contrato de Arrendamiento. Las obras realizadas, conforme a su obligación contractual, fueron ejecutadas por profesionales, sin evidencias de riesgo inmediato, sin incidentes de seguridad y con plena disposición cuidar, mantener y reparar el edificio, que le ha costado millones de dólares y del que espera pronto convertirse en el dueño. Por tanto, las analogías con estos desastres, que implican causas naturales extremas o actos de negligencia criminal y falta de mantenimiento prolongado, resultan inaplicables para justificar la continuación de la demanda en los términos planteados. La CFSE recalca que la mayor parte de las obras que son objeto de este pleito, fueron realizadas hace años atrás, sin embargo, ELI no ha presentado *ni una sola reclamación de tercero* ante ella por los trabajos realizados. Y la razón por la cual no ha presentado tal evidencia es sencilla: nunca se ha presentado una reclamación de tercero contra ELI por los trabajos que ahora ella alega no tenían permiso.

ELI S.E. v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado, y Otros; Caso Núm. CA2025CV00483

Moción en Cumplimiento de Orden

Página 12

Ya que el Demandante vuelve en su Moción en Cumplimiento a relatar una serie de eventos que en nada se relacionan con las controversias que se pretenden dilucidar en el presente caso, procedemos a distinguirlos. En primer lugar, el deslizamiento de mameyes del 7 de octubre de 1985, se trató de un fenómeno geológico desencadenado por condiciones meteorológicas extremas y asentamientos informales en zonas de alto riesgo, sin relación alguna con modificaciones de estructuras existentes ni obras de ingeniería recientes. En segundo lugar, el incendio del Dupont Plaza Hotel fue producto de un acto criminal, de empleados descontentos que desencadenaron el incendio, y no de fallas en procesos de construcción o permisos regulatorios. En tercer lugar, el incidente en que falleció un obrero el 24 de enero de 2012, en la calle Loíza tras el colapso de un alero de el “Bar Bero”, que según se alega en la prensa respondió el contratista había eliminado dos paredes de soporte provocando que el alero cediera, no guarda relación con ninguna de las obras que se realizaron. Contrario a lo ocurrido en “Bar Bero”, la CFSE no ha eliminado paredes de soporte o estructurales que puedan afectar la integridad del edificio que alberga las facilidades en la Región de Carolina. Los “ejemplos” que ha presentado ELI ante este Honorable Tribunal tienen la misma relevancia como si la CFSE presentara evidencia de que en el año 78 D.C., hubo una explosión volcánica que erradicó a la ciudad de Pompeya.

Así también el Demandante hace referencias a incidentes ocurridos fuera de nuestra jurisdicción, que por demás son impertinentes dado que no conocemos las circunstancias o los códigos que regulan las construcciones en ellas. No obstante, sobre el colapso de Champlain Towers South, en el Estado de la Florida, las investigaciones identificaron como un factor determinante la ausencia de mantenimiento estructural preventivo, permitiendo corrosión prolongada del hormigón y las armaduras, asentamientos diferenciales del terreno costero, entre otros, y no un evento sobre alegadas obras de construcción ilegales. Asimismo, el reciente

ELI S.E. v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado, y Otros; Caso Núm. CA2025CV00483

Moción en Cumplimiento de Orden

Página 13

incidente ocurrido en la discoteca Jet Set en República Dominicana, según ha señalado la prensa para el año 2023 ocurrió el edificio se incendió después de que un rayo cayera sobre un generador en el techo. Conforme se ha revelado, los ingenieros civiles y arquitectos han indicado que el techo no estaba adecuadamente sostenido por columnas estrechas a los lados y ninguna en el centro, y podría haberse derrumbado por su propio peso debido al hormigón debilitado por el fuego y la maquinaria pesada que transportaba. Contrario al riesgo inminente de colapso del techo de Jet Set, aquí la CFSE, debido a que el Demandante no le daba el mantenimiento adecuado a las torres de enfriamiento en el techo y las estructuras que las sustentaban, decidió ponerlas al nivel del suelo, eliminando el peso del techo y facilitando su acceso para un mantenimiento adecuado. Nuevamente, estos “ejemplos” no tienen relevancia alguna, mas bien demuestran el desespero que tiene ELI para buscar algo, lo que sea, para sustentar sus alegaciones frívolas.

La CFSE ha actuado en todo momento con diligencia y buena fe, contratando compañías con vastas experiencias en sus respectivas áreas y cumpliendo procedimientos internos de revisión técnica antes de iniciar cualquier mantenimiento, reparación o remplazo en la propiedad arrendada. Esto en contraste con los casos citados por el Demandante, que derivaron de fenómenos naturales extremos, actos criminales intencionales o crónicos descuidos en el mantenimiento, las acciones del CFSE no han comprometido la seguridad estructural y no han generado víctimas. Por el contrario, la CFSE en cumplimiento con su deber ha hecho todas los mantenimientos, reparaciones y reemplazos necesarios para mantener el edificio en condiciones para su uso.

En vista de lo anterior, es el Demandante, quien parece no repasar las cláusulas del Contrato de Arrendamiento y no la CFSE, el que pretende inducir a este Honorable Tribunal a error. Asimismo, con un tono alarmista e infundado el Demandante, citando a su perito, alega que existe un riesgo inminente que se tiene que atender de forma inmediata, cuando ellos mismos reconocen

ELI S.E. v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado, y Otros; Caso Núm. CA2025CV00483

Moción en Cumplimiento de Orden

Página 14

que “desconocemos la participación de un ingeniero licenciado que cotejara la remoción de la torre de enfriamiento del techo y si esta afectó alguna de los elementos estructurales de esta área. Tampoco se tiene conocimiento del ingeniero licenciado responsable del diseño estructural de la nueva torre de enfriamiento ni existen cómputos estructurales que respalden la seguridad de la estructura”. Véase, **SUMAC** Núm. 56, págs. 2-3. Es decir, la opinión pericial del ingeniero Camilo Almeyda, perito de la parte Demandante (en adelante, “**Ing. Almeyda**”), está basada únicamente en las alegaciones y representaciones que le ha presentado el Demandante. La opinión el Ing. Almeyda, esta sustentada exclusivamente en que se requieren permisos para las obras en controversia, pero en realidad no existe prueba en el expediente de autos, ni producida por el Demandante a la CFSE, que contenga el reporte de un ingeniero estructural que certifique el alegado riesgo a la estabilidad estructural, la eficiencia mecánica y la seguridad humana por las obras realizadas por la CFSE. Tampoco existe evidencia de que la CFSE ha demolido una pared de concreto armado para sustituirla con una de bloques.

Finalmente, un un justo balance de intereses, este Honorable Tribunal no debe paralizar los servicios que presta la CFSE a la comunidad por alegaciones infundadas del Demandante. La CFSE es una entidad gubernamental cuyo propósito no tan solo yace en asegurar a los patronos en caso de accidentes con los empleados, sino también que le provee asistencia médica y tratamiento a los empleados lesionados. Con este propósito, el edificio de Carolina, aparte de tener varias oficinas administrativas, incluyendo a la Junta de Apelaciones para Empleados Gerenciales, funciona como clínica donde a diario se reciben pacientes lesionados para recibir tratamiento necesario. En la CFSE Oficina Regional de Carolina se le ofrece servicio a pacientes lesionados que residen en los municipios de Carolina, Canóvanas, Loíza, Río Grande y Trujillo Alto. En el caso de epígrafe se solicita que la CFSE Oficina Regional de Carolina cese sus operaciones, por

ELI S.E. v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado, y Otros; Caso Núm. CA2025CV00483

Moción en Cumplimiento de Orden

Página 15

alegada falta de cumplimiento en permisos de construcción. El interés público de ofrecer estos servicios de manera accesible a los lesionados es sumamente alto, por lo que la petición del Demandante de que la CFSE cese sus operaciones en Carolina es irrazonable y en extremo onerosa.

IV. CONCLUSIÓN

La Parte Demandante alega que un acuerdo de relevo de responsabilidad sería fútil, para librarse de los daños que podrían causar alguna de las obras realizadas por la CFSE. No les asiste la razón. Como expusimos antes, el Tribunal Supremo ha validado este tipo de acuerdos siempre que las partes tengan la misma fuerza de negociación y la redacción del acuerdo sea clara, terminante e inequívoca y especifica en cuanto al grado de responsabilidad que se asume. De la misma forma en que las partes pactaron el Contrato de Arrendamiento, pueden lograr un acuerdo de relevo de responsabilidad, para exonerar al Demandante de cualquier daño o reclamación de tercero que pueda enfrentar por las obras realizadas por al CFSE, siempre que estas requieran permiso y causen daños a terceros. Eso exactamente es lo que la CFSE le ha presentado a este Honorable Tribunal en varias vistas, y ya existe contractualmente. ELI rehúsa aceptar la realidad.

De otra parte, según discutido, la CFSE no solo estaba autorizada por el Demandante desde la firma del Contrato de Arrendamiento en el año 1998 a presentar todos los permisos necesarios para la operación del edificio, sino que venía obligada a realizar todos los mantenimientos, reparaciones y reemplazos necesarios para cuidar y mantener el edificio en condiciones para su uso. Conforme a los términos del Contrato la CFSE se encuentra cumpliendo con las disposiciones contractuales que le obligan a mantener, reparar y reemplazar el sistema de aire acondicionado cuando así se requiera. La Parte Demandante se limita a hacer alegaciones generales de que sufriría daños por el mero hecho de ser el dueño del edificio, y ni siquiera identifica cuales sin esos alegados daños y mucho menos establece que sean irreparables conforme exige el ordenamiento.

ELI S.E. v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado, y Otros; Caso Núm. CA2025CV00483

Moción en Cumplimiento de Orden

Página 16

Peor aún, con un tono alarmante e infundado alega que las obras han comprometido la estructura del edificio sin presentar una sola pieza de evidencia que la sustente. Finalmente, la CFSE le recuerda a este Honorable Tribunal que van años desde que se realizaron los trabajos en el edificio (que será propiedad de la CFSE cuando culmine el contrato) y ELI no ha presentado **ni pizca de evidencia de que haya sufrido daño alguno.**

POR TODO LO CUAL, muy respetuosamente se solicita a este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo aquí informado, de por cumplida la Orden del 17 de abril de 2025, y conceda a la CFSE cualquier remedio que en derecho proceda.

CERTIFICO que en esta fecha se ha presentado este escrito por SUMAC, el cual, conforme a las reglas aplicables, notificará automáticamente a los abogados de récord sobre la presentación del mismo y hará disponible copia fiel y exacta del escrito por medios electrónicos.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA en Carolina, Puerto Rico, a 9 de mayo de 2025.

WEINSTEIN-BACAL, MILLER & VEGA, P.S.C.

Edificio González Padín-Penthouse

154 Calle Rafael Cordero, Plaza de Armas

Viejo San Juan, Puerto Rico 00901

Teléfono (787) 977-2550

Facsímil (787) 977-2559

Correo Electrónico: pwm@wbmvlaw.com

jvv@wbmvlaw.com

yd@wbmvlaw.com

kp@wbmvlaw.com

f/Lcdo. Peter Miller

RUA Núm. 12259

f/Lcdo. Javier Vega Villalba

RUA Núm. 17292

f/Lcda. Yashkiabette de Jesús Blanco

RUA Núm. 22928

f/Lcda. Karla M. Pérez Torres

ELI S.E. v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado, y Otros; Caso Núm. CA2025CV00483

Moción en Cumplimiento de Orden

Página 17

RUA Núm. 23701